

Asunto: medidas disciplina urbanística/ejecución subsidiaria
AYUNTAMIENTO DE LLANES
Calle Nemesio Sobrino, s/n

AL NEGOCIADO DE DISCIPLINA URBANÍSTICA

ISAAC-ARMANDO BERGEL ALVAREZ, RAÚL GUTIÉRREZ SALGADO y JUAN-MANUEL RUERA MORENO, cuyos datos personales ya constan como interesados y denunciante en los expedientes seguidos contra el CLUB MARÍTIMO y CHIRINGUITO NORDESTE DE CELORIO, en nuestros propios nombres y derecho comparecemos y respetuosamente **DECIMOS**:

PRIMERO.- Tras reiteradas denuncias se han dictado por las Concejalías Delegadas de Urbanismo y Economía de este Ayuntamiento sendos expedientes de clausura e imposición de sanción contra las referidas entidades, ordenando entre otras cosas el inmediato el cierre temporal de parte de sus instalaciones con amenaza de ejecución subsidiaria.

SEGUNDO.- A día de hoy todavía se sigue vulnerando esa orden de cierre por las habituales emisión de ruidos de toda clase de personas que logran acceder a las instalaciones sin el más mínimo impedimento, con el consiguiente perjuicio que nos siguen causando a los vecinos.

Ya se emitió informe técnico por la arquitecto CARMEN BERRINI comprensivo de todas las deficiencias graves que sufren tales instalaciones, a lo que debe unirse que la zona deportiva y de juego infantil carecen de los más elementales estándares de seguridad, encontrándose en un estado de abandono susceptible de causar un accidente si el Ayuntamiento persiste en no clausurar todo el recinto con una valla y carteles que impiden terminantemente el paso, máxime cuando se trata de zonas sin licencia de apertura o actividad.

Adjunto copia de ese informe y 2 planos de la zona referida que aparece en amarillo como **documentos núm. 1, 2 y 3.**

TERCERO.- Debemos insistir nuevamente en que el Ayuntamiento se resiste sin causa alguna a cumplir su propia orden en el ejercicio de la acción administrativa de restauración de la legalidad infringida, al corresponderle el ejercicio de las acciones legales para el cumplimiento de la normativa urbanística, conculcándose los principios contenidos en el art. 9.3 CE y 3 LEY 40/2015, de 1 de octubre.

Procede por tanto requerir a los órganos responsables de este Ayuntamiento a fin de que ejecuten sus propios actos en defensa de la legalidad urbanística y administrativa, ordenando la clausura física y efectiva de las instalaciones con objeto de que nadie pueda usarlas indebidamente, ante el riesgo real de daños propios y de terceros cuya responsabilidad puede llegar, incluso, a exigirse directamente a los titulares de tales órganos.

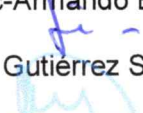
En virtud de lo expuesto,

SOLICITAMOS AL AYUNTAMIENTO que tenga por presentado este escrito, lo admita, y ordene con carácter inmediato el precinto total y real de todas las instalaciones, ejecutando las obras necesarias de vallado que impidan el acceso de cualquier persona a las mismas, y colocando carteles que avisen de la prohibición del paso; o, subsidiariamente, la demolición de todas aquellas estructuras o elementos que incumplan la normativa relativa a su instalación, uso o mantenimiento en las debidas condiciones, por ser justo.

Llanes, a 28 de abril de 2022



Fdo.: Isaac-Armando Bergel Alvarez



Fdo.: Raúl Gutiérrez Salgado



Fdo.: Juan-Manuel Ruera Moreno

AYUNTAMIENTO DE LLANES



Identificación del Registro y Procedimiento

SERVICIO INTEGRAL DE ATENCION CIUDADANA

Aportación de documentación y/o alegaciones

Código del Asiento

SACE1607H7

Fecha y Hora de Registro

01/07/2022 15:00:02

Sello

JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN EN EL REGISTRO TELEMÁTICO

FECHA, HORA Y NUMERO DE REGISTRO(negociado/general)

01/07/2022 15:00:02 nº9691/9697

EXTRACTO (Contenido del escrito)

ISAAC-ARMANDO BERGEL ALVAREZ, RAÚL GUTIÉRREZ SALGADO y JUAN-MANUEL RUERA MORENO Adjuntamos denuncia, informe pericial, acta y planos al expediente DUR/2022/206. Exigimos el precinto total y real de todas las instalaciones del CLUB MARITIMO DE CELORIO que carezcan de licencia de actividad, ejecutando las obras necesarias de vallado que impidan el acceso de cualquier persona a las mismas, y colocando carteles que avisen de la prohibición del paso.

INTERESADOS

[PRINCIPAL]

09391472C GUTIERREZ SALGADO, RAUL

DOCUMENTACIÓN APORTADA

Solicitud debidamente cumplimentada según artículo 66 de la ley 39/2015 - 1656680351468360.pdf

Actividades clandestinas - 1656680351530471.pdf

Informe instalaciones - 165668035156252.pdf

Plano 1 - 1656680351749753.pdf

Plano 2 - 1656680352265504.pdf

Solicitud debidamente cumplimentada según artículo 66 de la ley 39/2015

EXPEDIENTES REFERENCIA

DUR/2022/206

Este justificante deberá ser presentado para obtener cualquier información sobre el escrito al que hace referencia.

Código de verificación del documento. Se puede verificar el contenido de este documento en la siguiente dirección:

[Pinche aquí para validar el documento en la Sede Electrónica](#)



6S1U2Q1J4W62204W0OHS

Página

1 / 2

AYUNTAMIENTO DE LLANES



Identificación del Registro y Procedimiento

SERVICIO INTEGRAL DE ATENCION CIUDADANA

Aportación de documentación y/o alegaciones

Sello

Código del Asiento

SACE1607H7

Fecha y Hora de Registro

01/07/2022 15:00:02

JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN EN EL REGISTRO TELEMÁTICO

Este justificante deberá ser presentado para obtener cualquier información sobre el escrito al que hace referencia.

Código de verificación del documento. Se puede verificar el contenido de este documento en la siguiente dirección:

[Pinche aquí para validar el documento en la Sede Electrónica](#)



6S1U2Q1J4W62204W0OHS

Página

2 / 2

INSTANCIA DE SOLICITUD

Datos de la persona solicitante					
Tipo de Persona FÍSICA		Tipo de Documento de Identificación NIF		Documento de Identificación 09391472C	
Nombre RAUL		Primer Apellido GUTIERREZ		Segundo Apellido SALGADO	
DIRECCIÓN					
País (108) ESPAÑA		Provincia (33) ASTURIAS		Municipio (5000) OVIEDO	
Población		Código Postal 33005	Tipo Vía (CALLE) CALLE	Vía MARQUES DE TEVERGA 20 6º E	
Número	Escalera	Piso	Puerta	Bloque	Kilómetro
MEDIOS DE CONTACTO					
Teléfono Fijo		Teléfono Móvil 620070182	Fax	Correo Electrónico salgadoarchitect@gmail.com	
Deseo recibir notificaciones relacionadas con este expediente a través de: Correo electrónico Mi Buzón Web					

Exposición de motivos
ISAAC-ARMANDO BERGEL ALVAREZ, RAÚL GUTIÉRREZ SALGADO y JUAN-MANUEL RUERA MORENO Adjuntamos denuncia, informe pericial, acta y planos al expediente DUR/2022/206. Exigimos el precinto total y real de todas las instalaciones del CLUB MARITIMO DE CELORIO que carezcan de licencia de actividad, ejecutando las obras necesarias de vallado que impidan el acceso de cualquier persona a las mismas, y colocando carteles que avisen de la prohibición del paso.

Datos del expediente al que aportar documentación y/o alegaciones
DUR/2022/206

Documentacion aportada		
1	Documento (276) Solicitud debidamente cumplimentada según artículo 66 de la ley 39/2015	Tipo (1) OBLIGATORIA
	Fichero 1656680351468360.pdf	
2	Documento Actividades clandestinas	Tipo (3) OPCIONAL
	Fichero 1656680351530471.pdf	
3	Documento Informe instalaciones	Tipo (3) OPCIONAL
	Fichero 165668035156252.pdf	
4	Documento Plano 1	Tipo (3) OPCIONAL
	Fichero 1656680351749753.pdf	
5	Documento Plano 2	Tipo (3) OPCIONAL
	Fichero 1656680352265504.pdf	

FECHA Y FIRMA
Solicitud firmada digitalmente en fecha: 01/07/2022 15:00:02

ADVERTENCIAS
Este justificante deberá ser presentado para obtener cualquier información sobre el escrito al que hace referencia.